माननीय जलिा उपभोक्ता आयोग, गाज़ियिाबाद के समक्ष

— एकमात्र शेष ववािदति बदिु पर संक्षपि्त नविेदन

माननीय महोदय, और मैं — दोनों पक्ष — इस मामले के लगभग सभी तथ्यों और मुद्दों पर एक ही वचिार रखते हैं।

केवल एक बदिु पर मेरा वनिम्र नविेदन से भनि्न है:

— 36 / -01

“ .”

सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टता: मैं यह नहीं कहता कि स्वयं (कैंसर) है।

लेकनि ऐसी बीमारी है जसिमें आगे / वकिसति होने का है।

रकिॉर्ड में इसका आधार

— -09, 98: “ ( )” — अर्थात ।

. , .. (), 16: को “- ”; “ ”, “ ”; और न होने पर “ ” बताया।

— 14: “ ” तथा “ ” — इसलएि / नहीं थी।

के नरि्णय का महत्व

ने को माना और 4.2.3 को लागू नहीं माना। उस समय बताई गई कमी मुख्यतः - से संबंधति थी। अब का स्पष्ट पर है। — , 115.

मेरा प्रश्न यह नहीं है कि “क्या मुझे कैंसर था?” — उत्तर: नहीं।

मेरा प्रश्न यह है: क्या ऐसी - , जसिमें वकिसति होने का हो और जसिके उपचार को ने आवश्यक बताया हो, की “ ” को लागू करते समय पूरी तरह नज़रअंदाज़ की जा सकती है?

— बीमति व्यक्ति के पक्ष में अस्पष्टता की व्याख्या

यदि की भाषा में वास्तवकि हो और उसके दो उचति अर्थ सम्भव हों, तो के अनुसार को उस पक्ष के वरिुद्ध समझा जा सकता है जसिने शब्द लखिे हैं — अर्थात के वरिुद्ध और के पक्ष में। इसे कहा जाता है। यह नयिम केवल वास्तवकि होने पर लागू होता है; इससे कृत्रमि पैदा नहीं की जा सकती।

अतः मेरा वैकल्पकि वनिम्र नविेदन है कि दइिस के शब्दों की व्याख्या में कोई वास्तवकि / पाई जाए, तो को द्वारा होने के कारण के पक्ष में पढ़ा जाए।

अतः मेरा वनिम्र नविेदन

मैं से कसिी नई शर्त की माँग नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल की अपनी की लखिी हुई को मेरे वास्तवकि पर लागू करने का नविेदन कर रहा हूँ।

अतः माननीय आयोग से प्रार्थना है कि इस तथा, जहाँ लागू हो, के सद्धिान्त को ध्यान में रखते हुए की उचति व्याख्या की जाए और मेरा ₹37,358/- का स्वीकार करने हेतु उचति आदेश पारति कयिा जाए।

धन्यवाद।